

OBJETO DEL DERECHO

NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

EL OBJETO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES.

El CCCN reconoce a los derechos individuales y los de incidencia colectiva.

Los derechos individuales son aquellos que los sujetos de derecho son titulares y los ejercen a título individual, por sí o por terceros.

Los derechos de incidencia colectiva son los de la comunidad en general, como el derecho a un ambiente sano, a los valores espirituales, o la protección del consumidor.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los de incidencia colectiva en general.

BIENES Y COSAS.

Los derechos individuales pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico.

Los bienes materiales se llaman cosas.

Las disposiciones referentes a las cosas se aplican a la energía y a fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

PATRIMONIO. FUNCION DEL PATRIMONIO GARANTIA COMUN

El patrimonio es el conjunto de bienes que una persona posee.

Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de los que se declaran inembargables o inejecutables.

Los patrimonios especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integren. Por ejemplo es el caso del patrimonio fiduciario, los que responden solo con los bienes existentes en el mismo.

Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida de satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden satisfacer estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia.

Los bienes futuros son los que se ingresan con posterioridad al nacimiento de la obligación, o bien que la misma sea ejecutable constituyen también la garantía de los acreedores.

BIENES EXCLUÍDOS DE LA GARANTÍA COMÚN

Son:

- 1) Las ropas y muebles indispensables del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos.
- 2) Los instrumentos necesarios para el ejercicio de su profesión arte u oficio del deudor.

- 3) Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación.
 - 4) Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado.
 - 5) Los derechos de usufructo, uso o habitación, servidumbres prediales,
 - 6) Las indemnizaciones por daño moral, material derivado de lesiones a su integridad psicofísica,
 - 7) La indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos en el caso de homicidio.
 - 8) Los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.
- La enumeración es taxativa.

PRIORIDAD DEL PRIMER EMBARGANTE

El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores. Esta prioridad solo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales.

Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la medida.

Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.

El nuevo código recepta el principio “Primero en el tiempo primero en el derecho” y con mayor especificidad, el denominado “Privilegio del primer embargante”, que algunos llaman “causa de preferencia”, que solo tiene valor frente a acreedores quirografarios y en procesos individuales.

PRIVILEGIOS

Es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro, que resulta exclusivamente de la ley. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario y en el supuesto de subrogación real en los casos que la ley lo admite. Por ejemplo: en el caso de subasta judicial de un inmueble donde el privilegio especial sobre el mismo se traslada al precio, quedando descartado el carácter reipersecutorio del privilegio, es decir que hay subrogación sobre el precio obtenido por la realización de la cosa, que salió del patrimonio del deudor.

El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas tales por la ley. Es decir que no pueden ejecutarse.

El CCCN considera que el privilegio es una cualidad del crédito no del sujeto.

Los privilegios pueden ser generales y especiales.

Los generales se refieren a la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del deudor.

El CCCN elimina los privilegios generales y se rigen por la ley de Concursos y Quiebras 24522.

PRIVILEGIOS ESPECIALES

Tienen privilegio especial sobre los bienes:

- 1) Los gastos hechos para construcción, mejora conservación de una cosa, sobre ésta, se incluyen las expensas comunes en la propiedad horizontal.
- 2) Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y las indemnizaciones por antigüedad o despido, accidentes de trabajo, preaviso, fondo de desempleo, sobre mercaderías, materias primas, maquinarias, que se encuentran en el establecimiento donde presta sus servicios o sirven para su explotación.
- 3) Los impuestos, tasas o contribuciones de mejoras que se aplican particularmente a determinados bienes, sobre estos,
- 4) Lo adeudado al retenedor por la cosa retenida,
- 5) Los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant y los debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante,
- 6) Los privilegios establecidos en la Ley de Navegación, Código Aeronáutico, la Ley de Entidades financieras, Ley de Seguros y el Código de Minería.

VIVIENDA

Es lo que se conocía en el Código Civil Velezano como el “Bien de familia” que es un bien inembargable.

La naturaleza de la protección de la vivienda ha cambiado antes tutelaba el núcleo familiar y ahora se centra en la persona individualmente considerada.

El titular registral puede afectar un inmueble destinado a vivienda. La afectación se inscribe en el registro de la Propiedad inmueble.

No se contempla ninguna limitación al valor que pudiera tener el inmueble afectado.

BIENES AFECTADOS DIRECTAMENTE A UN SERVICIO PÚBLICO

Se trata de bienes de los particulares afectados directamente a un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio.

Se trata de los bienes de propiedad privada, por lo que se encuentran expuestos a la agresión de los acreedores pero en virtud de su capacidad de satisfacer necesidades de interés general se establece dicha limitación, puesto que el servicio se debe continuar prestando. La prestación del servicio público tiene una función cuya afectación repercutiría de manera negativa sobre un gran sector de la sociedad.

BIENES CON RELACION A LAS PERSONAS Y LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLETIVA

COSAS INMUEBLES POR SU NATURALEZA

Son el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.

COSAS INMUEBLES POR SU ACCESION

Son las que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, es decir formando un todo inseparable con el suelo, con carácter perdurable, es decir, destinado a durar mucho a subsistir, a mantenerse en el mismo estado.

COSAS MUEBLES

Son las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza extraña.

COSAS DIVISIBLES

Se pueden dividir en proporciones reales sin ser destruidas, cada una forma un todo homogéneo y análogo.

COSAS NO DIVISIBLES

Si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento.

COSAS PRINCIPALES

Las que pueden existir por sí mismas.

COSAS ACCESORIAS

La existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas.

COSAS CONSUMIBLES

Su existencia termina con el primer uso.

COSAS NO CONSUMIBLES

No terminan con el primer uso sino después de un tiempo.

COSAS FUNGIBLES

Son aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro de la misma especie y pueden sustituirse.

BIENES FUERA DEL COMERCIO

Su transmisión está prohibida por Ley o por actos jurídicos.

BIENES CON RELACION A LAS PERSONAS

Son del dominio público del Estado:

- 1) El mar territorial
- 2) Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos ancladeros. Layas marítimas,
- 3) Los ríos estuarios y arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales.

- 4) Las islas formadas en el mar territorial, la plataforma continental, la zona económica exclusiva
- 5) El espacio aéreo supra yacente al territorio.
- 6) Las calles, plazas caminos, canales, puentes, y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común
- 7) Los documentos oficiales del Estado.
- 8) Las ruinas y establecimientos arqueológicos y paleontológicos.

BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO:

Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal:

- 1) Los inmuebles que carecen de dueño.
- 2) Las minas de oro plata, cobre, piedra preciosas, según lo normado por el Código de Minería.
- 3) Los lagos no navegables que carecen de otro dueño.
- 4) Los bienes adquiridos por el estado Nacional, Provincial o municipal por cualquier título.

Los bienes públicos del Estado son inembargables, inajenables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales, Son detallados de manera ordenada y lo conservara mientras no sean desafectados de una manera especial, o en el caso de las obras y servicios públicos mientras mantengan esa utilidad.

BIENES DE LOS PARTICULARES

Los que no son del Estado nacional, provincial o municipal, sin distinción de las personas que tengan derechos sobre ello.

AGUAS DE LOS PARTICULARES

Surgen de los terrenos particulares y pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural. Quedan sujetas al control y las restricciones que en el interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho.

Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas, u obras no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles.

BIENES CON RELACION A LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA

RELACION. LIMITES

El ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los de incidencia colectiva.

Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los

ecosistemas, ni la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, según los criterios previstos en la ley especial.

Esto es un reflejo de la reforma constitucional, que en 1994 incorpora el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, la preservación del patrimonio cultural, y la biodiversidad biológica.

Las leyes de presupuestos mínimos deben ser respetadas en todas las jurisdicciones. Por tanto, las mismas establecen un mínimo que no puede ser conculcado por las regulaciones locales.

DRA. MARIA ELENA SOTTANO